

교통약자의 이동편의 증진법 시행령

<목 차>

1. 특별교통수단 종사제한 결격기준

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	국토교통부	작 성 자	이름	노운용
	담당부서 (과)	생활교통복지과		직급	시설주사
	국장	박정수		연락처	041-201-3805
	과장	신보미		이 메 일	1613041_in151000 08@mail.go.kr

2024. 10. 25. 작성

정 책 책 임 자 직 위

성 명 (서 명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	특별교통수단 종사제한 결격기준											
	2.규제조문	교통약자의 이동편의 증진법 시행령 제14조의8											
	3.위임법령	교통약자의 이동편의 증진법 제16조의4											
	4.유형	신설	5.입법예고	2024.10.31~2024.12.10									
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	성범죄·강력범죄 등을 저지른 자 등을 특별교통수단을 운행하는 운전자 결격사유로 규정하고, 결격 기간을 시행령으로 위임하는 법률이 개정('24.1.16. 개정, '25.1.17. 시행)됨에 따라, 결격기간을 시행령으로 정할 필요											
	7.규제내용	성범죄자·마약사범 등 강력범죄자에 대해 전과별로 2~20년 자격제한 신설(여객자동차법상 택시와 동일하게 규정)											
	8.피규제집단 및 이해관계자	<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>이해관계자</td><td>특별교통수단 운전자</td><td>약 5,000명</td></tr><tr><td>이해관계자</td><td>장애인 등 교통약자</td><td>약 1,596만명</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	이해관계자	특별교통수단 운전자	약 5,000명	이해관계자	장애인 등 교통약자	약 1,596만명
	유 형		인원수 또는 규모										
이해관계자	특별교통수단 운전자	약 5,000명											
이해관계자	장애인 등 교통약자	약 1,596만명											
9.규제목표	특별교통수단 운전자가 장애인 등 교통약자를 상대로한 성추행 등 사건이 연이어 발생함에 따라 운전자 결격사유를 정하는 법률이 개정('24.1.16. 개정, '25.1.17. 시행) * 법률 개정 이전 규정에서는 특별교통수단(장애인콜택시) 운전자 자격요건을 특별히 규정하고 있지 않았으며, 일부 지자체에서만 조례로 특별교통수단 운전자 자격요건을 정하는 경우가 있었음 특별교통수단의 주 이용자는 중증장애인으로, 이러한 교통약자가 비교통약자에 비해 성범죄에 취약할 수 있는 점을 고려하다면, 구체적인 결격 기간을 정하는 이번 개정을 통해 교통약자의 이동권이 보다 안전하게 보장될 수 있을 것으로 기대												
규제의 적정성	10.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가									
		해당없음	해당없음	해당없음									
	11.비용편익 분석 (정성분석)	보다 안전한 교통약자 이동권 확보 등 사회적 편익 발생											

기타	12.규제 일몰제	대분류	소분류			
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당		
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제	해당		
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당		
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제			
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제			
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제			
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제			
		일몰설정여부		일몰조문	연장여부	
		미설정				
		일몰유형		일몰설정기간	일몰주기	
	13. 우선허용· 사후 규제 적용여부	해당없음				

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제14조의8(특별교통수단의 운전업무 종사요건) ① 법 제16조의4제2항제1호에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 기간을 말한다. 1. 「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제2조제1항 각 호에 따른 죄: 20년 2. 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의2, 제5조의4, 제5조의5, 제5조의9제1항부터 제3항까지 및 제11조에 따른 죄: 20년 3. 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의9제4항에 따른 죄: 6년 4. 「마약류 관리에 관한 법률」 제58조부터 제60조까지에 따른 죄: 20년 5. 「마약류 관리에 관한 법률」 제61조제1항 각 호에 따른 죄 및 같은 조 제3항에 따른 그 각 미수죄(같은 조 제1항제2호, 제3호 및 제8호의 미수범은 제외한다): 10년 6. 「마약류 관리에 관한 법률」 제61조제2항에 따른 죄 및 같은 조 제3항에 따른 그 각 미수죄(같은 조 제1항제2호, 제3호 및 제8호의 미수범은 제외한다): 15년 7. 「마약류 관리에 관한 법률」 제62조제1항 각 호에 따른 죄 및 같은 조 제3항에 따른 그 각 미수죄: 6년 8. 「마약류 관리에 관한 법률」 제62

현 행	개 정 안
	<u>조제2항에 따른 죄 및 같은 조 제3항에 따른 그 각 미수죄: 9년</u> 9. 「마약류 관리에 관한 법률」 제63조제1항 각 호에 따른 죄 및 같은 조 제3항에 따른 그 각 미수죄(같은 조 제1항제2호부터 제5호까지, 제11호 및 제12호에 따른 죄의 미수범으로 한정한다): 4년 10. 「마약류 관리에 관한 법률」 제63조제2항에 따른 죄 및 같은 조 제3항에 따른 그 각 미수죄(같은 조 제2항에 따른 죄의 미수범으로 한정한다): 6년 11. 「마약류 관리에 관한 법률」 제64조 각 호에 따른 죄: 2년 12. 「형법」 제332조(제329조의 상습범으로 한정한다)에 따른 죄 및 그 미수죄: 18년 13. 「형법」 제332조(제330조 및 제331조의 상습범으로 한정한다), 제341조에 따른 죄 및 그 각 미수죄: 20년 14. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항제2호부터 제4호까지, 제3조부터 제9조까지, 제14조, 제14조의2, 제14조의3 및 제15조에 따른 죄: 20년 15. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 죄: 20년 ② 법 제16조의4제3항 및 제4항에 따라 운전경력조회 및 범죄경력조회를

현 행	개 정 안
	<u>요청하려면 국토교통부령으로 정하는 운전·범죄경력조회 요청서에 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 첨부하여 관할 경찰청장 또는 경찰서장에게 제출하여야 한다.</u> <u>1. 시장이나 군수가 요청하는 경우 : 국토교통부령으로 정하는 운전·범죄경력조회 동의서</u> <u>2. 법 제16조제11항에 따라 같은 조 제2항에 따른 이동지원센터 또는 제3항에 따른 광역이동지원센터의 운영을 위탁받은 기관 또는 단체의 장이 요청하는 경우</u> <u>가. 운영을 위탁받은 기관 또는 단체의 장임을 증명하는 서류</u> <u>나. 국토교통부령으로 정하는 운전·범죄경력조회 동의서</u> <u>③ 제2항에 따라 운전경력조회 및 범죄경력조회를 요청받은 경찰청장 또는 경찰서장은 운전경력조회 및 범죄경력조회 대상자가 법 제16조의4제1항 및 제2항에 해당하는 경력이 있는지를 확인하여 국토교통부령으로 정하는 운전·범죄경력조회 회신서를 작성하여 회신하여야 한다.</u>

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 특별교통수단(장애인콜택시) 운전자가 장애인 등 교통약자를 상대로 한 성추행 사건이 연이어 발생함에 따라 운전자의 범죄 경력자 배제 등 결격사유를 규정할 필요가 있다는 의견이 있어,
- 성범죄·강력범죄 등을 저지른 자 등을 특별교통수단 운전자 결격사유로 규정하고, 결격 기간을 시행령으로 위임하는 법률 개정 (제16조의4 신설, '24.1.16. 개정, '25.1.17. 시행)
- 여객자동차법상 택시(일반택시운송사업 또는 개인택시운송사업) 운전업무 종사자격 취득 제한 규정과 동일하게 성범죄자·마약사범 등 강력범죄자에 대해 전과별로 2~20년 자격 제한 기간을 시행령에 신설
- 법률 개정 전 특별교통수단 운전자 자격요건을 특별히 규정하고 있지 않았으며, 이번 개정을 통해 최소한의 결격기준을 마련하여 장애인 등 교통약자의 안전하고 편리한 이동권을 확보하고자 함

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

- 교통약자 안전한 이동권 확보를 위해 성범죄자·마약사범 등 강력범죄자에 대해 전과별로 2~20년 특별교통수단 자격 제한 신설

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
지자체	입법예고를 통해 의견수렴 예정		
교통약자 등 국민	입법예고를 통해 의견수렴 예정		

3. 규제목표

- 성범죄 · 강력범죄 등을 저지른 자 등을 특별교통수단 운전자 결격 사유로 규정하여 특별교통수단에 탑승하는 장애인 등 교통약자의 안전한 이동권 확보 필요

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 특별교통수단 종사제한 결격기준은 특별교통수단 운행 근거 법령인 교통약자법에 규정함이 타당하며,
 - 이용자의 호출에 따라 차량 배차 후 목적지까지 운행하는 특별교통수단은 운행 형태가 택시와 유사하므로, 이에 대한 자격 기준도 여객자동차법 상 택시 규정*과 동일하게 성범죄자·마약사범 등 강력범죄자에 대해 전과별로 2~20년 자격 제한 기간 신설
- * 여객자동차법 시행령 제16조(운전업무 종사자격의 취득 제한)
- 보다 안전한 교통약자의 이동권 확보를 위한 것으로 목적 대비 수단은 적정함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가
해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
① 특정 사업자에게 상품 또는 용역 제공의 독점적 권리를 부여함 ② 사업의 요건으로 면허, 허가 또는 인가의 절차를 설정함 ③ 일부 사업자의 상품 또는 용역 제공 능력을 제한함 (예: 특정지역·특정유형 사업자 우대, 신규진입자 차별 등) ④ 사업자의 시장진입 또는 퇴출비용을 크게 증가시킴 (예: 과도한 자본금·설비·자격요건·제품검사·인증 등) ⑤ 사업자의 상품, 용역, 자본 그리고 노동의 이동을 제한함 (예: 사업지역 제한 등)	
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
① 사업자의 상품 또는 용역에 대한 가격 설정 능력을 제한함 (예: 가격상·하한 설정, 요금인가, 외부기관의 개입 등) ② 사업자의 상품 또는 용역의 판촉, 광고, 마케팅 활동을 제한함 ③ 일부 사업자에게 더 유리하게 상품의 품질기준을 설정하거나, 일반소비자가 선택할만한 수준 이상의 품질기준을 설정함 ④ 다른 사업자에 비해 일부 사업자의 생산비용을 상대적으로 증가시킴 (예: 특정사업자군에 대한 보조금 지급 등)	
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
① 산업계 혹은 전문직 협회에 의한 자율규제 체계를 형성함(협회 가입 의무, 협회에 규제 권한 부여 등) ② 사업자에게 가격, 생산량, 또는 매출에 대한 정보를 공개하도록 요구함 ③ 특정 산업의 활동 또는 사업자의 활동을 경쟁 관련법 적용에서 배제함	
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음
① 소비자의 공급자 선택권을 제한함(예: 온라인 등 판매채널 제한 등) ② 소비자의 공급자 전환비용을 증가시켜 소비자의 이동성을 감소시킴 (예: 과도하게 긴 계약조건, 계좌 해지·통신사 이동시 수수료 부과 등) ③ 소비자가 상품구매시 활용하는 정보의 내용·제공방식을 제한하거나 변경하여 소비자의 합리적인 선택을 제한함(예: 일부 상품 정보만 제공 등)	

- 중기영향평가

해당없음(중소기업에 규제를 강화하는 사항 아님)

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음(교통약자 등 국민생명·안전과 직접 관련된 규제에 해당,
일몰설정 예외 대상)

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미 적용사유
포괄적 개념 정의		
유연한 분류 체계		
네거티브 리스트		
사후 평가관리		
규제 샌드박스		

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

해당없음

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)

○ 타법사례

여객자동차법령 상 택시 운전 업무에서도 동일하게 자격제한 규정을 두고 있음

<여객자동차 운수사업법 시행령 제16조>

- 여객자동차 운수사업법 시행령 제16조(운전업무 종사자격의 취득 제한)
- ① 법 제24조제4항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 여객자동차운송사업"이란 일반택시운송사업 또는 개인택시운송사업을 말한다.
 - ② 법 제24조제4항제1호 각 목 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 기간을 말한다
 1. 법 제24조제3항제1호 각 목에 따른 죄: 다음 각 목의 기간
 - 가. 「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제2조제1항 각 호에 따른 죄: 20년
 - 나. 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의2부터 제5조의5까지, 제5조의9제1항부터 제3항까지 및 제11조에 따른 죄: 20년
 - 다.~파 (생략)
 2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항제2호부터 제4호까지, 제3조부터 제9조까지, 제14조, 제14조의2, 제14조의3 및 제15조에 따른 죄: 20년
 3. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 죄: 20년

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

특별교통수단 운행 주체는 해당 지자체로, 「교통약자의 이동편의 증진법」 제16조에 따라 차량 구입 및 이동지원센터* 운영 등의 업무를 지자체에서 수행 중

* 시장이나 군수는 특별교통수단을 이용하려는 교통약자와 특별교통수단을 운행하는 자를 통신수단 등을 통하여 연결하여 주는 이동지원센터를 설치

특별교통수단 운전업무 종사자 채용도 지자체(이동지원센터) 주관으로 이루어지며, 전과 조회 절차*에 따라 결격 여부도 정확하게 판단되므로 피규제자의 개정 규정 준수 가능성은 매우 높음

* 시·군 및 이동지원센터에서 대상자동의를 받아 범죄경력조회를 요구, 경찰은 범죄에 따른 결격여부를 회신

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

지자체(이동지원센터)에서 특별교통수단 운전원 대상자 동의를 받아 범죄경력조회를 요구하고, 경찰은 범죄에 따른 결격여부를 회신하도록 규정하고 있으므로 행정적 집행 가능성은 매우 높음

○ 재정적 집행가능성

특별교통수단 운전원 자격 기준에 따르면 되는 것으로 별도의 재정 투입을 포함하고 있지 않음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 성범죄·강력범죄 등을 저지른 자 등을 특별교통수단 운전자 결격 사유로 규정하고, 결격 기간을 시행령으로 위임하는 법률 개정(제16조의4 신설, '24.1.16. 개정, '25.1.17. 시행)되었으며, 성범죄자·마약사범 등 강력범죄자에 대해 전과별로 2~20년 자격 제한 기간을 시행령에 신설할 필요

2. 향후 평가계획

- 교통약자 이동편의 실태조사 등 지자체 현황 파악을 통해 개선 필요 사항을 지속 검토 예정

3. 종합결론

- 성범죄·강력범죄 등을 저지른 자 등을 특별교통수단 운전자 결격사유로 규정하고, 결격 기간을 시행령으로 위임하는 법률 개정(제16조의4 신설, '24.1.16. 개정, '25.1.17. 시행)되었으며,
 - 이번 개정을 통해 강력범죄자 등에 대해 전과별로 2~20년 자격 제한 기간을 시행령에 신설하여, 교통약자의 안전하고 편리한 이동권을 확보하고자 함

